

Số: 191-3/QĐ-TrT

Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Đấu giá Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 07/08/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số: 191/2024/HĐDVĐG/AMC- TTĐG ngày 15/11/2024 giữa Trung tâm DVĐGTS Nghệ An và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam, sửa đổi, bổ sung lần 01 ngày 11/02/2025;

Căn cứ Công văn số 130/2025/AMC-QLKTTS ngày 14/01/2025 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam về việc tiếp tục đấu khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá tài sản: Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An; khách hàng đăng ký tham gia đấu giá; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (b/c);
- NH AGRIBANK Hóc Môn ;
- NH AGRIBANK AMC LTD ;
- Lưu: VT.


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Minh

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

*Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi
tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn*

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng cho việc đấu giá Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Buổi công bố giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Buổi công bố giá phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật về đấu giá.

3. Đảm bảo bí mật thông tin của người đăng ký đấu giá trong quá trình đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

4. Kết quả buổi công bố giá phải được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tôn trọng.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tài sản đấu giá

3.1 Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201900808 ngày 18/4/2019 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng đính kèm.

3.2 Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 19/8/2024 là 24.321.877.499 đồng, trong đó:

- Nợ gốc : 20.000.000.000 đồng.

- Nợ lãi : 4.321.877.499 đồng (tạm tính đến ngày 19/8/2024).

Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 19/8/2024 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

3.3 Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: Quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất tại thửa đất số 25, tờ bản đồ số 45, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 845263 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 27/10/2010.

Thửa đất có tài sản gắn liền với đất:

- Thửa đất số: 25
- Tờ bản đồ số: 45
- Địa chỉ thửa đất: Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
- Diện tích: 1.364,6m²
- Hình thức sử dụng đất: Đất cơ sở ý tế (xây dựng nhà nghỉ)
- Thời hạn sử dụng đất: Đến 24/12/2053.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Tài sản trên được Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh Nghệ An chứng nhận về việc thế chấp ngày 03/5/2019.

3.4 Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo:

* **Nguồn gốc của khoản nợ:** Toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi (Địa chỉ trụ sở: Số 37/32/4 đường TCH05, KP4, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, tp Hồ Chí Minh) tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201900808 ngày 18/4/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và bên vay vốn là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi.

*** Hồ sơ pháp lý kèm theo:**

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 845263 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 27/10/2010;

- Hợp đồng cấp tín dụng số 6140-LAV-201900808 ngày 18/4/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và bên vay vốn là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Quỳnh Nhi;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất của người khác số: 6140-LCL-201601345-01 ngày 02/05/2019 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn và Công ty TNHH Thương mại Minh Khang được Phòng Công chứng số 1 Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An chứng nhận, số công chứng: 1150, quyền số 03/2019 TP/CC-SCC/HĐGD;

- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp ngày 02/5/2019 được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Nghệ An chứng nhận về việc thế chấp ngày 03/5/2019;

- Đơn khởi kiện số 869/NHNoHM-KHDN ngày 01/9/2020 của Agribank Chi nhánh Hóc Môn;

- Biên nhận đơn khởi kiện ngày 01/9/2020 của TAND huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.

3.5 Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bàn giao vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Hóc Môn (gọi tắt là ngân hàng) hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá, mua khoản nợ đấu giá.

- Người tham gia đấu giá được Ngân hàng tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và tự xem xét hồ sơ khoản nợ, hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem khoản nợ và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Ngân hàng, Agribank AMC LTD và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Trung tâm) không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

- Người trúng đấu giá nhận bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế Ngân hàng bàn giao. Trường hợp sau khi mua khoản nợ, đối với tài sản bảo đảm mà diện tích đất thực tế, hiện trạng tài sản trên đất có thể chênh lệch so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp phải đo vẽ lại để thực hiện thủ tục liên quan đến mua khoản nợ, diện tích đất thực tế, hiện trạng tài sản trên đất có thể sai lệch so với thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người mua trúng đấu giá vẫn đồng ý chấp thuận mua khoản nợ với giá đã trúng đấu giá và nhận bàn giao (“có sao nhận bàn giao vậy”) thực tế khoản nợ mà không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào. Người mua khoản nợ có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện thủ tục thay đổi bên bảo đảm theo quy định pháp luật. Người mua đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện khác đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến khoản nợ đấu giá.

3.6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 24.078.658.724 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi bốn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

3.7. Tiền đặt trước: 2.407.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm lẻ bảy triệu đồng); tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ.

3.8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đ/hồ sơ (Một triệu đồng một hồ sơ).

3.9. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Điều 4. Thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản

1. Sử dụng các kênh truyền thông, bao gồm: Cổng thông tin điện tử của

Bộ Tư pháp <https://dgts.moj.gov.vn/>; website của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An <http://daugianghean.vn> để quảng cáo, khai thác nhu cầu của khách hàng.

3. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An niêm yết Thông báo đấu giá tài sản tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An; Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD.

Thời gian niêm yết: Từ ngày 26/3/2025 đến 17h ngày 01/4/2025.

Điều 5. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 và không có liên quan đến bên vay vốn/bên nợ theo quy định pháp luật.

Điều 6. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện buổi công bố giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng đấu giá và của đấu giá viên điều hành buổi công bố giá; người trực tiếp xác định giá khởi điểm; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp xác định giá khởi điểm;

3. Người có thẩm quyền ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quy định tại điểm này;

4. Các trường hợp không đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.

- Giấy ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ/đăng ký đấu giá và/hoặc tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao);

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CCCD/Hộ chiếu (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
- Giấy ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ/đăng ký đấu giá và/hoặc tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Điều 8. Thu nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

1. Tiền đặt trước được người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Trung tâm:

Đơn vị hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

*Tài khoản số: **55899999** mở tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh.*

*Nội dung: **(Tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước TGDG khoản nợ Công ty Quỳnh Nhi***

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày **26/3/2025** đến 17 giờ 00 ngày **31/3/2025** (trong giờ hành chính).

3. Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, không vi phạm Quy chế thì Trung tâm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

4. Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá thì tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trung tâm sẽ chuyển khoản tiền này vào tài khoản của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

5. Tiền đặt trước của các khách hàng không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản thuộc về Đơn vị có tài sản. Trung tâm sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất các thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

Điều 9. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Hồ sơ đấu giá phải đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 7 Quy chế này.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17h00' ngày **31/3/2025**.
3. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Điều 10. Thời hạn, hình thức và địa điểm tổ chức đấu giá tài sản

1. Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ, ngày **02/4/2025**.
2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An. Đại chi: Số 02, đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 11. Trình tự, thủ tục tiến hành đấu giá

1. Thủ tục mở cuộc đấu giá:

a) Trung tâm điểm danh, cho phép những người đủ điều kiện tham gia đấu giá để vào khuôn viên Trung tâm. Khách hàng khi điểm danh phải xuất trình: giấy giới thiệu tư cách của cá nhân được tham gia phiên đấu giá; CMND hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; giấy biên nhận đã nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá (bản gốc).

b) Trung tâm giới thiệu thành viên tham dự cuộc đấu giá, người điều hành cuộc đấu giá và thành viên Tổ giúp việc;

c) Công bố danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá;

d) Phổ biến Quy chế đấu giá và Nội quy Phòng đấu giá;

đ) Giới thiệu tài sản đấu giá; Nhắc lại giá khởi điểm;

e) Thông báo văn bản quy định bước giá của cơ quan có thẩm quyền và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

g) Đại diện người có tài sản phát biểu ý kiến.

h) Phát số cho người tham gia; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá;

i) Trung tâm, Đại diện người có tài sản giải đáp thắc mắc (nếu có) của người tham gia đấu giá.

2. Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liên kế đã trả bằng giá người trả trước + bước giá đấu giá

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

3. Khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

4. Mọi diễn biến trong quá trình đấu giá phải lập thành biên bản. Kết thúc phiên đấu giá, người điều hành đấu giá công bố công khai kết quả cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải ký vào biên bản đấu giá ngay tại nơi tổ chức đấu giá.

Điều 12. Xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá

1. Tiền đặt trước được trả lại trong trường hợp tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá, không vi phạm các quy định về đấu giá, Quy chế Đấu giá này hoặc nội quy phòng đấu giá, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này (không tính lãi suất);

Trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức trả tiền đặt trước bằng chuyển khoản, khách hàng phải chịu tiền phí chuyển khoản.

2. Những trường hợp không trả lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản, bao gồm:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;

d) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản và Khoản 3 Điều 11 Quy chế này;

e) Người tham gia đấu giá trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền mua được tài sản đúng thời gian theo quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 13. Các giấy tờ bên trúng đấu giá phải cung cấp trước khi ký hợp đồng mua bán nợ

+ Đối với tổ chức:

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ doanh nghiệp;

- Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động có nội dung thể hiện việc được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ (trường hợp Bên mua nợ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

+ Đối với cá nhân:

- Bản sao có chứng thực Thẻ căn cước công dân.

- Trường hợp không có CCCD thì phải cung cấp bản sao có chứng thực Giấy CMND và Hộ khẩu.

- Giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Bên mua nợ phải cung cấp đầy đủ các tài liệu trên cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD vào ngày ký Hợp đồng mua, bán nợ. Trước ngày ký Hợp đồng mua, bán nợ; các tài liệu có thể được thu thập dưới dạng bản sao có xác nhận đã đối chiếu bản gốc/ bản chính.

Điều 14: Giao kết hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD với người trúng đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá. Kết quả đấu giá khoản nợ được ghi nhận tại biên bản đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá này là căn cứ để Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người trúng đấu giá nếu không ký kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá đúng thời gian quy định nêu trên thì coi như vi phạm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc (là tiền đặt trước chuyển thành).

Điều 15: Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành:

1. Thời hạn thanh toán:

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ được ký kết, Bên mua nợ (người mua khoản nợ đấu giá) phải thanh toán lần thứ nhất cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn tối thiểu 30% giá trị Hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện đúng theo Hợp đồng mua bán nợ đã ký kết.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ được ký kết, Bên mua nợ (người mua khoản nợ đấu giá) thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm tiền đặt cọc) cho Agribank Chi nhánh Hóc Môn. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá khoản nợ thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán trước đó và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

2. Phương thức thanh toán: Trả ngay theo quy định của Agribank. Toàn bộ số tiền mua khoản nợ được chuyển vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Hóc Môn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn.

Điều 16. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá:

1. Thời hạn bàn giao tài sản:

1.1. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn có trách nhiệm bảo quản hồ sơ giấy tờ liên quan đến khoản nợ cho đến khi bàn giao cho Người trúng đấu giá theo đúng hiện trạng đã cho Người trúng đấu giá xem trước khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

1.2. Sau khi người mua trúng đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền mua khoản nợ đấu giá thì Agribank Chi nhánh Hóc Môn tiến hành bàn giao hồ sơ khoản nợ đấu giá cho người mua được khoản nợ đấu giá. Thời gian bàn giao trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua khoản nợ đấu giá.

1.3. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD tiến hành các thủ tục lập biên bản bàn giao tài sản bán đấu giá cho Người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An và Người trúng đấu giá ký vào Biên bản bàn giao tài sản bán đấu giá Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm đối với việc bảo quản tài sản của mình.

2. Địa điểm bàn giao hồ sơ khoản nợ đấu giá: tại trụ sở Agribank Chi nhánh Hóc Môn (Địa chỉ: Số 12 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM). Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao, các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau bằng văn bản và trên cơ sở cùng nhau bàn bạc giải quyết sự việc.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá:

a) Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để xác lập quyền sử hữu theo quy định;

b) Được nhận toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến khoản nợ do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn, Agribank AMC LTD bàn giao;

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a) Nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền trúng đấu giá theo Hợp đồng mua

bán tài sản đấu giá;

b) Chấp hành các quyết định xử lý vi phạm khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Thẩm quyền của người điều hành buổi công bố giá

1. Người điều hành buổi công bố giá có quyền tạm dừng hoặc dừng buổi đấu giá để nhắc nhở, lập biên bản xử lý người tham gia đấu giá vi phạm Quy chế đấu giá và Nội quy phòng đấu giá.

2. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 19. Thẩm quyền của người có tài sản đấu giá

1. Kiểm tra, giám sát Trung tâm về việc tổ chức đấu giá theo đúng quy định pháp luật.

2. Cam kết tài sản đấu giá là khoản nợ mà Đơn vị có tài sản được phép đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài sản đấu giá (khoản nợ xấu).

3. Phối hợp với Trung tâm tổ chức cho khách hàng tham quan xem xét hồ sơ khoản nợ theo kế hoạch của Trung tâm đề ra.

4. Cung cấp cho Trung tâm đầy đủ hồ sơ liên quan tới khoản nợ.

5. Bảo quản hồ sơ, giấy tờ của khoản nợ theo đúng hiện trạng mà khách hàng đã xem xét cho đến khi bàn giao xong cho người mua được tài sản.

6. Phối hợp Bàn giao hồ sơ khoản nợ cho người mua được tài sản.

7. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá.

8. Cung cấp hoá đơn bán hàng cho người mua được tài sản

Điều 20. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá

1. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, hiện trạng của khoản nợ cũng như các quy định khác của pháp luật về mua, bán nợ trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không có yêu cầu khiếu nại gì về hồ sơ khoản nợ thì coi như chấp nhận mua khoản nợ theo hồ sơ đấu giá do Trung tâm cung cấp mà không được khiếu nại, khiếu kiện gì.

2. Trung tâm không chịu trách nhiệm về giá trị, tính pháp lý của khoản nợ và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến khoản nợ và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng khoản nợ nêu trên.

3. Đơn vị có tài sản chỉ chịu trách nhiệm bàn giao hồ sơ, giấy tờ liên quan đến khoản nợ đưa ra đấu giá cho người mua được tài sản đúng hiện trạng cho khách hàng xem xét; giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng và các quy định khác của pháp luật đối với khoản nợ và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan.

Điều 21. Những quy định khác trong buổi đấu giá

Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc nếu Bên vay nợ/bên thế chấp thanh toán đầy đủ tiền nợ gốc, lãi, phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc tổ chức bán đấu giá thì Bên vay nợ/ Bên thế chấp có quyền nhận lại tài sản nêu trên. Cuộc đấu giá bị hủy bỏ và sẽ thực hiện thủ tục thanh lý kết thúc hợp đồng dịch vụ đấu giá.

Ngoài những quy định trên đây, người đăng ký đấu giá đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản như: Luật đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm của Trung tâm và cá nhân có liên quan

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện việc thông báo, niêm yết thông tin đấu giá;
2. Hướng dẫn các nội dung, thủ tục, trình tự đấu giá cho người đăng ký đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá.
3. Cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu sau phiên đấu giá cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn.
4. Đôn đốc người đăng ký đấu giá trúng đấu giá nộp tiền trong thời hạn theo Hợp đồng mua bán tài sản.

Điều 29. Điều khoản thi hành

Cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An; các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế đấu giá tài sản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Trung tâm để được xem xét, giải quyết./

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Ngọc Minh